

통 보

1. 제 목 : 당직근무와 업무시간(시간외근무·유연근무) 중복
부적정
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실 소속 비상계획부는 「당직 및 비상근무세칙」에 따라 당직 업무를 총괄하며, 당직이란 직원이 업무시간 외 또는 휴일에 방범·방호·방화활동을 실시 또는 점검하여 화재·도난 등 각종사고를 예방하고, 기타 보안상태를 점검하며 필요시 문서·물품과 비상상황의 접수 등 각종 중요연락에 관한 업무를 수행하는 것을 말한다.

한편, 공사 직원은 평일 오전 9시부터 18시까지의 정규 근무시간 외에 「시간외근무수당 및 보상휴가 세칙」 및 「유연근무제 운영세칙」 등에서 정하는 바에 따라 연장근무를 하거나 근무시간을 조정할 수 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「당직 및 비상근무세칙」 제14조, 제20조의2에 따르면 당직근무는 평일 숙직과 휴일(토요일 및 공휴일 포함) 일·숙직으로 나뉘지는데 평일·휴일 숙직시간은 18시부터 다음날 9시까지이고 휴일 일직시간은 9시부터 18시까지이며

평일은 22시30분까지 당직실 근무(대기 및 순찰) 후, 휴일은 9시와 18시를 기준으로 다음 순번 당직근무자와 교대하며 1시간 동안 인수 인계와 순찰을 마친 후 재택당직으로 전환하도록 되어 있다.

또한 「시간외근무수당 및 보상휴가 세칙」 제2조부터 제4조까지에 따르면 시간외근무는 연장·야간 및 휴일근무로 나뉘고, 평일 연장근무는 근무시간 종료시점인 18시부터 시작한다고 되어 있고, 대상되는 업무는 근무시간 내 처리 또는 기타 부득이한 사유로 당일 처리가 불가피한 업무, 국회·감사원 및 감독기관의 요청과 관련한 업무로 한정하고 있으며

「유연근무제 운영세칙」 제2조에 따르면 탄력근무제(시차출퇴근제·근무시간선택제¹⁾)를 허가받은 직원은 주 40시간의 근무형태를 유지하며 출퇴근 시간 또는 근무시간을 조정할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「공무원 보수등의 업무지침」에 따르면 초과근무수당 지급제외 대상에 당직근무자(재택당직 포함)가 속해 있고, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 유연근무 중 당직명령이 있을 경우 해당일의 근무시간은 기본근무시간(오전 9시부터 18시)으로 한다고 되어 있다.

따라서, 본래 담당업무와는 별도의 근무로서 당직비²⁾를 지급받으며 사업장 보안상태의 순찰 및 점검, 비상전문을 포함한 문서 수발 및 인계, 비상상황 전파 및 기관장 명에 따른 비상소집 실시 등을 주요임무로

1) ‘시차출퇴근제’는 1일 8시간, 주 40시간 근무형태를 유지하면서 출퇴근 시간을 조정하는 근무형태이며, ‘근무시간선택제’는 주 5일, 주40시간을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 조정하는 근무형태임

2) 「당직 및 비상근무세칙」 제27조(당직비의 지급)에 따르면 당직비는 사장이 별도로 정하는 바에 따라 지급하도록 되어 있고, 비상계획부에서 1회당 6만 원을 당직근무 종료 후 개인별 계좌로 지급하고 있음(’20. 1월부터는 당직비 지급방식을 변경하여 경영지원실 경리팀에서 1주 단위 후불로 개인별 계좌 지급 예정)

하고 있는 당직근무는 본래의 업무시간에 해당하는 시간외근무·유연근무와 중복하여 근무할 수 없다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간인 2018. 11. 1.~2019. 9. 30. 중 비상계획부장의 당직명령을 받아 당직근무를 수행한 442명에 대해 시간외근무 신청 및 유연근무제 이용 현황을 점검한 결과 당직근무시간과 시간외근무 또는 유연근무 시간이 중복된 사례가 63건(46명)으로 확인되었다.

중복 사례를 구체적으로 살펴보면 [표], [별표 1] “개인별 중복 근무 현황” 및 [별표 2] “당직근무시간과 업무시간 중복 세부 현황”과 같이 ① 당직근무와 ‘수당지급 시간외근무’가 중복된 사례 10건, ② 당직근무와 ‘보상휴가 시간외근무’가 중복된 사례 34건, ③ 당직근무와 ‘유연근무’로 인해 업무시간이 중복된 사례가 19건이었으며, 당직근무와 시간외근무·유연근무가 복합적으로 중복된 사례도 1건 확인되었다.

[표] 당직근무시간과 업무시간 중복 현황

구 분	시간외근무(수당) 중복		시간외근무(휴가) 중복		유연근무 중복	
건 수	10건		34건		19건	
인 원	10명		22명		17명	
중복규모	합계 22시간 (수당합계 : 825천 원)		합계 80시간 (건 당 평균 2.35시간)		합계 25시간 (건 당 평균 1.47시간)	
비 고	1시간	3건	1시간	3건	0.5시간	2건
	2시간	2건	1.5시간	1건	1시간	13건
	3시간	5건	2시간	13건	2시간	1건
			2.5시간	3건	3시간	3건
			3시간	14건		

이 중 대부분(전체 46명 중 40명)은 당직근무와 업무시간이 중복된 횟수³⁾가 1회로 이는 「당직 및 비상근무세칙」, 「시간외근무수당 및 보상 휴가세칙」 및 「유연근무제 운영세칙」 등 관련 규정에서 당직근무와 시간외근무 또는 유연근무 등 업무시간 간 중복 사용을 금지하거나 제한하는 내용이 없음에 따라 관련 직원들이 해당 규정을 제대로 인지하지 못할 수도 있는 등 고의나 중대한 과실이 있다고 보기는 어렵다.

그러나 상기 ‘관련법령·내규 및 판단기준’에서 살펴본 바와 같이 시간외근무는 본래 ‘업무시간의 연장’이고 유연근무는 정해진 범위 내에서 직원 본인 편의에 따라 조정한 ‘업무시간’이므로 별도의 당직근무 명령을 받아 본래의 업무 외 별도 임무를 수행하여야 하는 당직근무는 시간 상 서로 겹칠 수 없는 것이 명확하므로

당직근무시간과 중복된 업무시간에 대하여 지급된 시간외수당 등은 환수하여야 하며, 시간외근무, 유연근무 및 당직근무의 소관부점(인재경영실, 경영지원실)은 직원들이 당직근무와 시간외근무·유연근무를 겹쳐 근무할 수 없도록 하는 방안을 강구할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인재경영실과 비상계획부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 관련 규정을 보완하고 직원들로 하여금 당직근무시간이 업무시간과 중복되면 안 된다는 사실을 명확히 인지할 수 있도록 조치하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 당직근무와 업무시간 중복 횟수별 인원수

중복 횟수	1회	2회	4회	11회
인원(비율)	40명(87.0%)	4명(8.7%)	1명(2.2%)	1명*(2.2%)

* □□지역본부 ○○○ 과장대우(△급)로, ●●●●부 근무 시 당직관련 업무를 담당하였으며, 당직명령을 받은 직원의 변경신청이 자주 있어 대체근무자가 구해지지 않을 때 본인이 자처하여 대체근무를 한 경우가 많았다고 진술함

4. 조치할 사항

인재경영실장과 경영지원실장은 직원들이 당직근무시간과 시간외 근무·유연근무를 겹쳐 근무할 수 없도록 보완 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

개인별 중복 근무 현황(중복시간 많은 순)

당시 소속부점	당시 직위	성명	합계		시간외(수당) 중복		시간외(휴가) 중복		유연근무 중복	
			건수	시간	건수	시간	건수	시간	건수	시간
(합 계)			63	127	10	22	34	80	19	25

“기재 생략”

[별표 2]

당직근무시간과 업무시간 중복 세부 현황(당직일 순)

당직 근무일	성 명	환수대상 금액 합계 (원)	시간외근무				유연근무			
			형태	근무 시간	중첩 시간	환수대상 금액(원)	형태	근무 시간	중첩 시간	환수대상 금액(원)
합 계		4,187,818	소계			3,599,185	소계			588,633

“기재 생략”